

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת משה גפני
יעקב אשר
יצחק פינדרוס

פ/25/1537

הצעת חוק-יסוד : כבוד האדם וחירותו (תיקון – תוקפו של חוק חורג)

הוספת סעיף 13 1. בחוק-יסוד : כבוד האדם וחירותו¹, אחרי סעיף 12 יבוא :

"תוקפו של חוק 13. הוראת חוק הפוגעת בזכויות שלפי חוק-יסוד זה
חורג תהיה תקפה אף כשאינה בהתאם לסעיף 8, אם
נכללה בחוק שנתקבל ברוב של חברי הכנסת ונאמר
בו במפורש, שהוא תקף על אף האמור בחוק-יסוד
זה."

ד ב ר י ה ס ב ר

חוק-יסוד : כבוד האדם וחירותו אינו כולל הוראת התגברות, בדומה לזו הנכללת בסעיף 8 לחוק-יסוד :
חופש העיסוק, המאפשרת לכנסת לחוקק חוק שיש בו פגיעה בזכויות שלפי חוק-היסוד, אף אם אינו עומד
בתנאי פסקת ההגבלה (חוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה והפגיעה אינה
במידה העולה על הנדרש).

מוצע לקבוע בחוק-יסוד : כבוד האדם וחירותו הוראה דומה, המאפשרת לכנסת, ברוב חבריה (61),
לחוקק חוק שייאמר בו במפורש שהוא תקף גם אם יש בו פגיעה בזכויות שלפי חוק היסוד. בשונה
מההוראה המקבילה בחוק-יסוד : חופש העיסוק, ההוראה המוצעת כאן תהא תקפה ללא הגבלת זמן.
הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת ישראל אייכלר
(פ/24/765 ; פ/24/2009) ועל ידי חבר הכנסת משה גפני וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/774 ; פ/24/2360).
הצעת החוק זהה לפ/24/2360 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ח התשנ"ב, עמ' 150.

כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)